

1500925-86.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2180245/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25929700 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2180245 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 - tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500925-86.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2180245/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25929700 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2180245 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI, do SISNAD

Data da Audiência:

10/10/2022

Aos 10 de outubro de 2022, às 14 horas e 15 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; a Ré ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA, acompanhada da Defensora, Dra. Márcia Fernanda de Souza; bem como as testemunhas arroladas Robisom Aparecido Cabral de Oliveira (PM) e Ramon Fernandes Assunção Junior (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o

aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com a acusada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI, do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, na noite do dia 04 de julho de 2022, por volta das 20 horas, na rua Major Martiniano Soares, nº. 915, Vila Doutor Laurindo, e na rua São João, nº. 404, nesta cidade e comarca de Tatuí, ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA, qualificada nestes autos, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com a adolescente V. W. S. (17 anos), nas imediações igrejas e posto de saúde, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em 111 porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 14 gramas, 81 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 170 gramas, mais 02 porções também de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 4,3 gramas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, ALINE e a adolescente Vitória praticavam o tráfico, sendo que permaneciam no local dos fatos, cada qual com uma parte das drogas, a espera de usuários. Ademais, elas utilizavam a residência da denunciada para a guarda e armazenamento do restante dos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. No dia do ocorrido, durante patrulhamento de rotina no bairro Doutor Laurindo (local alvo de diversas denúncias relacionadas ao tráfico), policiais militares depararam-se com ALINE e Vitória, ambas conhecidas por envolvimento com a venda de drogas, e passaram a observá-las. Ao notarem a presença da equipe no local, elas se agacharam, contudo, quando perceberam que não haviam conseguido se ocultar, passaram a caminhar, momento em que foram abordadas. Durante a diligência, os policiais verificaram que a denunciada trazia nas mãos um saco plástico contendo em seu interior 05 porções de "crack", bem como portava a quantia de R\$ 5,00, em espécie. Ao ser cientificada de que seria revistada, a adolescente espontaneamente entregou à equipe as 02 porções de "maconha" e a quantia de R\$ 29,00 que trazia escondido dentro de seu sutiã. Diante disso, os policiais deslocaram-se para lá e, com autorização da denunciada, ingressaram no imóvel. Efetuadas as buscas nos locais indicados por ela, eles apreenderam mais 22 porções de "crack" escondidas no colchão e, na laje acima do banheiro, outras 84 porções também de "crack" e 81 porções de "maconha". Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5. Solta em audiência de custódia às fls. 38/41. Depoimento da adolescente V. W. S. em sede policial às fls. 10. Auto de exibição e apreensão às fls. 22/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 24/5. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 71/3. Informação sobre o local dos fatos às fls. 57/8. Certidão de nascimento da adolescente V. W. S. às fls. 69. Notificação às fls. 75. Defesa preliminar apresentada às fls. 83, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 28/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 87/8). Citação às fls. 99. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos

debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 65, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas do crime com envolvimento de menor imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos, desautorizada, no entanto, a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, a uma, porque o estabelecimento tipo Igreja não preenche por si só a tipicidade legal e, a duas, porque a distância do local dos fatos com o estabelecimento de saúde, tal qual especificada nas informações de fls. 57/8 e em consonância com as declarações do policial Robisom, é superior ao parâmetro adotado pelo juízo para situações da espécie, de duzentos metros, aí respeitada a isonomia e segurança jurídicas, uma vez que não se visualiza maior comprometimento do interesse penalmente tutelado. Feita essa ressalva, analisemos a prova produzida. Referendando as declarações prestadas em solo policial (fls. 06/09), os militares Ramon e Robisom, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e que nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluiados, prejudicar terceiro inocente, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições) que vinham recebendo denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico por parte da Ré e da adolescente (até mesmo de ambas conjugadamente - Robisom), sendo que no dia dos fatos, ao visualizá-las em situação suspeita realizaram a abordagem, na qual Aline apresentou 5 porções de crack e a menor 2 unidades de maconha, com a primeira, R\$5,00 e com a segunda, R\$29,00. Segundo Robisom, a menor alegou que havia comprado as porções da acusada (o que veio formalizado, inclusive, às fls. 10) e essa, por sua vez, admitiu a existência de outras na sua casa, para onde as diligências se estenderam, ali encontradas, num colchão, 22 porções de crack e no telhado mais 84 porções de crack e 81 porções de maconha. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva veio atestada pelo laudo de fls. 71/3, como sendo, 111 porções de crack, com 13,79 gramas líquidos; 81 porções de maconha, com 169,92 gramas líquidos e 2 porções de maconha, com 4,43 gramas líquidos. Interrogada, doravante superando o sintomático silêncio de fls. 10, a acusada admitiu que guardava as drogas para um traficante que não quis identificar, em troca de algumas porções para uso, pois consumia esporadicamente crack e cocaína. Pois bem, para além da confissão da prática do tipo penal, fato é que a prova oral, indo além dos limites da confissão, não deixa dúvidas de que Aline foi apanhada em cenário de traficância, eis que, num modus operandi típico dessas atividades, ao lado da menor, traziam, cada qual, uma espécie de droga, guardando o grosso do estoque na residência em pontos distintos, na tentativa de minimizar os riscos de um flagrante e a quantidade total está a afastar qualquer possibilidade de conclusão de custódia para mero uso, sequer suscitada por Aline para todo o conjunto, a tornar inarredável a conclusão, pelo reconhecimento da finalidade mercantil, afinal, foram denúncias anônimas pretéritas, confirmação visual do relato e apreensão de variadas drogas, maconha e o nefasto crack. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuária, do que não há comprovação, embora se alegue à época consumidora de crack e cocaína, mas de forma esporádica, frise-se, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário apreendido nesse cenário, logicamente relacionado ao comércio ilícito, deve ser declarado perdido. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menor (certidão de nascimento

às fls. 69), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Por oportuno, desacreditada a versão da menor, vizinha da Ré, no sentido de que naquela oportunidade somente indagara a ela se sabia de alguém vendendo maconha e, de toda forma, a causa de aumento também incidiria caso a traficante apenas visasse a menor consumidora. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do

crime de tráfico imputado na denúncia, com uma das causas de aumento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, reservo as circunstâncias desfavoráveis da diversidade de drogas, custodiadas em número considerável, porém não exorbitante e concurso para afastar o redutor em favor da primária sem outro apontamento criminal mensurável (fls. 32/3). Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica da acusada. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da confissão, então inalterada a reprimenda, com a nota de que não poderia ficar aquém do mínimo nesse momento. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que a agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, conforme suspeitavam e vinham ouvindo os policiais, tanto que apanhada no comércio em concurso de pessoas de uma das drogas mais nefastas, crack, em concomitância com maconha, em pesagens líquidas não desprezíveis. A propósito, a observação do que ordinariamente acontece e se acompanha no cotidiano das lides criminais, permite afirmar que uma porção de cerca de 0,13 gramas líquidos de crack é vendida por R\$ 10,00 e cada dois gramas líquidos de maconha não são vendidos por menos do que o mesmo valor, ou seja, a expressão monetária do estoque custodiado por Aline beirava os dois mil reais. Não é, portanto, neófita na traficância, pois o iniciante não detém referida quantidade, ainda que por confiança de alguém maior na organização, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade e natureza da substância e os demais elementos indicativos do profissionalismo, tais como a diversidade (dois tipos de droga, entre as quais o nefasto crack) e concurso. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Já decidi nesta Vara, em caso de apreensão menos significativa, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções de crack, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Afastado o redutor, incide, por fim, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas (certidão de nascimento da adolescente concursada às fls. 69), e em função dela elevo em 1/6 a pena, tornando-a definitiva em 05 anos

e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, respeitando-se a sugestão do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP sobre a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP em caso no qual inobstante o concurso e variedade de drogas, as pesagens apreendidas com a primária não se mostravam exorbitantes. Alternatividade vedada tão só pela quantidade de reprimenda, mas também não recomendada socialmente no contexto. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, CONDENAR ALINE APARECIDA BRITO DA SILVA, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. A ré poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 38/41, e não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da Ré no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo responsável pela condução do feito certificado às fls. 32 (autos 0008689-43.2019.8.26.0624), dando conhecimento da condenação provisória daquela que ali celebrou transação penal, do que se acompanha no respectivo caderno processual digital ainda pendente de cumprimento. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 77)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA